

2. 압류재산 공매보류 물건 관리 불철저

- 「압류재산매각업무요강」 제37조(공매의 중지) 제3항2)에 따르면
채납처분 집행정지·채납액 일부납부 등의 경우 공매 진행을
일시적으로 보류할 수 있고, 그 보류 사유가 해소된 경우
공매를 속행하도록 되어 있으며
- 같은 요강 제91조(협의사항)에 따르면 필요한 경우 해당 관서의 장과
협의하여 공매 처리하여야 한다고 되어 있음
- 또한, 장기간 공매 보류 중인 물건에 대해서는 정기적으로
분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 압류등기 말소 여부나
채납세액 유무를 확인하는 방법으로 공매보류(협의) 사유 해소
여부를 점검하고
- 그 결과에 따라 위임관서와 공매 속행 여부 협의 후 공매에 착수
하거나 공매를 해제함으로써 장기보류(협의) 물건을 해소하여야 함³⁾

2) 제37조(공매의 중지)

- ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 발생하여 관서의 장이 「공매(수의계약) 대행 일시중지(보류)요구서」에 따라 공매 일시중지(보류)를 요구한 경우에는 제1항에 준하여 즉시 공매를 일시중지(보류)하고 그 사실을 관서의 장에게 통보하여야 한다.
1. 「행정소송법」 제23조(집행정지)에 따라 법원이 채납처분에 대한 집행정지의 결정을 한 경우
 2. 법 제85조의2(채납처분유예)에 따라 채납처분을 유예한 경우
 3. 법 제50조(제3자의 소유권 주장)에 따라 제3자가 압류재산의 소유권을 주장하고 반환을 청구한 경우
 4. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제44조(다른 절차의 중지명령 등) 제1항에 따라 법원이 채납처분의 중지를 명한 때와 동법 제58조(다른 절차의 중지 등)로 채납처분이 중지된 경우
 5. 「채무자회생 및 파산에 관한 법률」 제140조(벌금·조세 등의 감면)에 따라 정리계획에서 징수유예 또는 환가의 유예가 인가된 경우
 6. 채납자 및 이해관계자로부터 공매절차에 대한 이의신청·심사청구 또는 심판청구가 있는 경우
 7. 채납액 일부납부, 채납액 납부약속 등으로 공매를 일시적으로 유보하는 경우
 8. 그 밖에 재산의 훼손, 멸실 등 공매를 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우
- 3) 「압류재산 매각대행업무 편람(2012)」 43쪽에 따르면 장기보류(협의) 물건의 해소를 위해 ‘보류물건 해소의 날’을 지정 및 운용하도록 되어 있고, 매분기별 1회(매 분기말 10일 이내) 공매보류(협의) 사유 해소 여부를 조회하도록 되어 있음

- 그런데, 2018. 3. 2. 기준 서울동부지역본부에서 압류재산 공매를 보류한 물건 현황을 점검한 결과

가. 공매보류사유 해소 여부 확인 불철저

- 채납자 000 소유 압류재산(◆◆구청 XXXX-XXXXXX-XXX)은 2013. 6. 26. 수임 이후 동일 채납자 000 소유 압류재산(◆◆구청 XXXX-XXXXXX-XXX)이 공매진행 중에 있어 수임과 동시에 공매보류 등록한 후 2014. 10. 2. 채납자 000 소유 압류재산(◆◆구청 XXXX-XXXXXX-XXX)이 매각 종결되어 채납세액 전액이 충당되었으므로 공매 해제하여야 하는데도 2년 9개월이 지나도록 “협의중”(공매보류)으로 관리하는 등
- [표 2]와 같이 594건의 물건을 공매보류(협의)로 등록한 후 공매보류(협의)사유 해소 여부를 조회한 이력이 전혀 없는 사례가 369건, 공매 보류(협의)사유 해소 여부를 조회한지 300일 이상 지난 사례도 63건이 있는 것으로 확인됨

[표 2] 공매 보류사유 해소 여부 조회 후 기간 경과 현황

(단위 : 건)

합계	90일 이상 150일 미만	150일 이상 200일 미만	200일 이상 300일 미만	300일 이상	조회이력 없음
----	-------------------	--------------------	--------------------	---------	------------

“ 기재 생략 ”

나. 공매 해제 및 채납처분비 청구 불철저

- 채납자 000 소유 압류재산(◆◆세무서 XXXX-XXXXXX-XXX)은 2015. 11. 20. “채납액 등 징수유예”로 공매보류 등록한 후 “법원 경락”으로 압류가 해제되었는데도 감사일 현재까지 공매대행을 해제하지 않는 등

- [표 3]과 같이 총 24건의 재산은 법원경락, 압류말소 등으로 공매대행 해제 대상인데도 감사일 현재까지 공매해제 하지 않고 체납처분비 9,752천 원(해제수수료 4,129천 원, 공매행정비 5,623천 원)도 청구하지 아니한 사실이 있음

[표 3] 압류말소 재산 공매 미해제 및 체납처분비 미청구 현황

(단위 : 원)

구분	위임관서	관리번호	체납자	발생비용		
				합계 (A+B)	해제수수료 (A)	공매행정비 (B)

“ 기재 생략 ”

【 조치할 사항 】

- ◇ 서울동부지역본부장은 장기간 공매 보류(협의) 중인 물건 (594건)에 대하여 보류(협의) 사유가 해소되었는지 여부를 점검하고
- 압류가 말소된 24건의 재산에 대해서는 신속히 공매대행을 해제하며 체납처분비 9,752천 원을 위임관서에 청구하여 회수하고 위 관련자 ○○○ 등 2명에게는 주의를 촉구하시기 바람. (시정)